DIREITO ADMINISTRATIVO — MATERIAL COMPLETO DE ESTUDO

MÓDULO 1: ESTADO, GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. O que é o Estado?

O Estado representa uma forma de organização política dotada de soberania, que exerce autoridade sobre um território específico com a finalidade de estruturar a convivência social e alcançar o bem comum da coletividade. No plano jurídico, trata-se de um conceito essencial para compreender toda a lógica do Direito Administrativo.

A teoria clássica, amplamente aceita pela doutrina, reconhece quatro componentes fundamentais que constituem o Estado:

Componente	Descrição
Povo	Conjunto de indivíduos unidos ao Estado por um vínculo jurídico-político chamado nacionalidade
Território	Espaço físico delimitado sobre o qual o Estado exerce seu poder soberano
Governo	Conjunto de instituições e órgãos encarregados de exercer o poder político do Estado
S oberania	Poder supremo do Estado, exercido de forma independente tanto no plano interno quanto externo

Ponto de atenção para concursos: A ausência de qualquer um desses quatro elementos impede o reconhecimento jurídico da existência de um Estado

Ilustração prática: Imagine uma comunidade com território definido e população estabelecida, mas que depende politicamente de outra nação para tomar suas decisões. Nesse caso, não há Estado constituído, pois o elemento soberania está ausente.

2. Governo: Definição e Características

O Governo pode ser entendido como o conjunto de órgãos superiores responsáveis por conduzir politicamente o Estado, elaborando diretrizes, formulando políticas públicas e estabelecendo os rumos da nação.

Características essenciais do governo:

- Exerce precipuamente a função política
- Sua composição é temporária e sujeita a alternâncias
- Sofre influência direta do regime e sistema políticos adotados

Categorias fundamentais de organização política:

Categoria	Exemplos
Forma de governo	República e Monarquia
Sistema de governo	Presidencialismo e Parlamentarismo
Regime político	Democrático, autoritário, entre outros

Dado importante sobre o Brasil: O país adota a República como forma de governo e o Presidencialismo como sistema de governo.

3. Administração Pública: Conceituação

A Administração Pública designa o aparato de órgãos, entidades e agentes que desempenham a função administrativa do Estado, voltados sempre para a satisfação do interesse coletivo.
A doutrina apresenta dois planos de análise para esse conceito:

Sentido amplo: Engloba tanto a função política (exercida pelo governo) quanto a função administrativa propriamente dita (execução das políticas públicas).
Sentido restrito: Abrange exclusivamente a função administrativa, que compreende:

- Execução de políticas públicas
- Prestação de serviços à população
- Gestão dos bens e interesses coletivos

Dica de prova: Quando a questão não especificar qual sentido está sendo adotado, presume-se o sentido restrito.

4. Diferenciando Estado, Governo e Administração Pública

Esses três conceitos se relacionam, mas não se confundem. Observe:

Conceito	Caráter	Função principal
Estado	Permanente	Organização jurídica soberana
Governo	Transitório	Direção e decisão política
Administração Pública	Permanente	Execução das atividades administrativas

Exemplo didático — construção de uma escola pública:

- **Estado** → é o ente responsável (União, Estado-membro ou Município)
- **Governo** → toma a decisão política de construir a escola
- **Administração Pública** → executa a obra, contrata servidores e mantém o funcionamento

5. Função Administrativa

A função administrativa é exercida tipicamente pelo Poder Executivo, embora os demais Poderes também a desempenhem de forma atípica (por exemplo, quando o Legislativo gerencia seu quadro de pessoal).

Características que identificam a função administrativa:

- Atuação concreta e direta
- Subordinação obrigatória à lei
- Perseguição do interesse público
- Sujeição a mecanismos de controle interno e externo

Máxima clássica do direito: A Administração Pública não governa — ela administra.

Questões de Fixação — Módulo 1

Questão 1: Qual alternativa apresenta corretamente os elementos constitutivos do Estado?

a) Governo, território, soberania e administração b) Povo, governo, território e soberania c) Povo, território, administração e cidadania d) Governo, soberania, cidadania e poder político

Comentário: Os quatro elementos clássicos do Estado são povo, território, governo e soberania. A letra b reproduz exatamente essa composição.

Questão 2: A Administração Pública em sentido restrito refere-se:

a) ao exercício da função política do Estado b) à direção superior do Estado c) à execução concreta das atividades administrativas d) ao conjunto dos Poderes da República

Comentário: Em sentido restrito, a Administração Pública corresponde exclusivamente à função administrativa — execução concreta voltada ao interesse público — sem abranger a função política.

MÓDULO 2: NATUREZA, FINS E PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. Natureza da Administração Pública

A Administração Pública exerce uma função distinta tanto da função legislativa (criação de leis) quanto da função jurisdicional (resolução de conflitos com definitividade). Sua natureza é essencialmente **instrumental**, pois não representa um fim em si mesma, mas um instrumento pelo qual o Estado alcança os objetivos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Traços centrais que definem essa natureza:

- Atuação sempre subordinada ao que a lei determina
- Exercício contínuo e concreto de suas atribuições

- Vinculação permanente ao interesse público
- Submissão a controles internos e externos

Síntese: A Administração Pública não cria normas (função legislativa) e não resolve conflitos com caráter definitivo (função jurisdicional). Ela executa a lei.

2. Finalidade da Administração Pública

A finalidade da Administração Pública é única e inafastável: a **satisfação do interesse público**.

Importante não confundir interesse público com:

- Interesse pessoal do governante
- Interesse particular do agente público
- Interesse meramente arrecadatório ou partidário

Distinção relevante: O interesse público primário é o interesse da coletividade. O interesse público secundário é o interesse da própria Administração enquanto pessoa jurídica. A atuação administrativa deve sempre priorizar o primeiro.

Exemplo prático:

- Desapropriar imóvel para construir hospital → atende ao interesse público
- Desapropriar imóvel para favorecer aliado político → desvio de finalidade, mesmo que o ato pareça formalmente legal

3. Os Princípios Administrativos — Panorama Geral

Os princípios funcionam como vetores que orientam a interpretação, a validade e o controle dos atos administrativos. Quando violados, em regra, acarretam a ilegalidade do ato.
O artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 consagra expressamente cinco princípios aplicáveis à Administração Pública:

- **L** → Legalidade
- **I** → Impessoalidade
- **M** → Moralidade
- **P** → Publicidade
- **E** → Eficiência

Macete memorável: LIMPE — o acrônimo mais cobrado em provas de concursos públicos na área de Direito Administrativo.

4. Princípio da Legalidade

No âmbito administrativo, a legalidade possui um sentido mais restritivo do que no direito privado:

O administrador público só pode agir quando a lei expressamente autorizar.

Sujeito	Regra de conduta
Particular	Pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe
Administrador Público	Só pode fazer aquilo que a lei permite

Exemplo ilustrativo: Um servidor decide conceder um benefício funcional não previsto em lei, ainda que movido por boa intenção. O resultado é um ato ilegal, passível de anulação, pois a legalidade não comporta exceções por razões subjetivas.

5. Princípio da Impessoalidade

A impessoalidade exige que a atuação administrativa:

- Não sirva à promoção pessoal de quem governa ou administra
- Trate todos os cidadãos de forma igualitária (isonomia)
- Seja atribuída ao órgão ou entidade, e não ao agente que a praticou

Aplicações práticas desse princípio:

- Exigência de concurso público para ingresso no serviço
- Obrigatoriedade de licitação nas contratações
- Vedação ao uso da publicidade oficial para promover pessoas

Exemplo claro de violação: Publicidade institucional que destaca o nome, a foto ou o slogan pessoal do gestor — isso contraria a impessoalidade.

6. Princípio da Moralidade

A moralidade administrativa vai além da simples conformidade com a lei. Ela exige que o agente público atue com ética, honestidade e lealdade institucional.

Regra fundamental: Um ato pode ser formalmente legal e, ainda assim, ser imoral — e, portanto, inválido.

Exemplo concreto: Nomear parente para cargo técnico, sem que este possua a qualificação necessária, pode violar a moralidade administrativa, mesmo que o ato seja formalmente possível.

7. Princípio da Publicidade

A publicidade assegura transparência e permite o controle social sobre os atos da Administração.

Regra geral: Todos os atos administrativos devem ser divulgados e tornados públicos.

Exceção admitida: O sigilo é possível quando for indispensável à segurança da sociedade ou do Estado.

Alerta importante: Publicidade não é propaganda. O princípio exige transparência institucional, não divulgação de realizações pessoais de gestores.

8. Princípio da Eficiência

Introduzido expressamente na Constituição pela Emenda Constitucional nº 19/1998, este princípio impõe que a Administração Pública:

- Utilize os recursos públicos da melhor forma possível
- Busque resultados concretos e mensuráveis
- Atue com agilidade e qualidade na prestação de serviços

O princípio da eficiência relaciona-se com:

- Produtividade dos servidores
- Economicidade nos gastos
- Qualidade dos serviços prestados
- Racionalidade administrativa

Atenção: A eficiência não autoriza a Administração a descumprir a lei. Eficiência não se sobrepõe à legalidade.

9. Síntese Comparativa dos Princípios LIMPE

Princípio	**Núcleo Central**
Legalidade	Atuar conforme o que a lei autoriza
Impessoalidade	Perseguir o interesse público, sem favorecimentos
Moralidade	Conduta ética e proba
Publicidade	Transparência e divulgação dos atos
Eficiência	Busca por resultados e qualidade

Questões de Fixação — Módulo 2

Questão 1: O princípio da legalidade aplicado à Administração Pública significa que:

a) o administrador pode agir conforme sua conveniência b) a Administração pode agir contra a lei se houver interesse público c) o administrador somente pode agir quando houver autorização legal d) a lei se aplica apenas aos particulares

Comentário: A legalidade administrativa tem sentido restritivo: o administrador só pode praticar aquilo que a lei expressamente permite.

Questão 2: A violação ao princípio da moralidade administrativa ocorre quando o ato:

a) é ilegal, ainda que ético b) é legal, mas contrário aos padrões éticos da Administração c) é secreto por motivo de segurança d) produz resultados eficientes

Comentário: O princípio da moralidade exige comportamento ético e probo. Um ato formalmente legal, mas que contrarie os valores éticos institucionais, é inválido.

MÓDULO 3: DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E FONTES

1. Conceito de Direito Administrativo

O Direito Administrativo é o ramo do Direito Público que disciplina a organização interna da Administração Pública, seu funcionamento, sua atuação e as relações jurídicas que o Estado estabelece com os particulares no exercício da função administrativa.

Trata-se de um conceito de natureza **funcional**, pois está centrado na atividade administrativa, e não apenas na estrutura estatal.

Conceito para memorizar: Direito Administrativo é o conjunto de normas e princípios que regem a atividade administrativa do Estado na busca pela realização do interesse público.

2. Objeto do Direito Administrativo

As principais matérias reguladas por esse ramo do direito são:

- A estrutura e organização da Administração Pública
- Os atos administrativos e seus efeitos
- Os agentes públicos e seus regimes jurídicos
- Os serviços públicos e suas formas de prestação
- Os mecanismos de controle da Administração
- A responsabilização do Estado por seus atos

Limitação importante: O Direito Administrativo não regula a função política nem a jurisdicional, salvo quando exercidas de forma atípica como função administrativa.

3. Características do Direito Administrativo

a) Direito Público: Há prevalência do interesse público sobre o privado, o que confere à Administração prerrogativas especiais, mas também a submete a sujeições específicas.

b) Autonomia: Possui princípios próprios, institutos específicos e legislação característica, ainda que dialogue com outros ramos jurídicos.

c) Não codificado: Não existe um único Código de Direito Administrativo. As normas estão espalhadas pela Constituição, leis, decretos, regulamentos e atos administrativos.

d) Dinâmico: Acompanha a evolução do Estado e das necessidades sociais, sofrendo constante atualização legislativa e interpretativa.

4. Relação com Outros Ramos do Direito

Ramo	**Relação com o Direito Administrativo**
Direito Constitucional	Fornece os fundamentos, princípios e a estrutura do Estado
Direito Civil	Aplica-se de forma subsidiária quando não há norma administrativa específica
Direito Penal	Trata da responsabilização dos agentes públicos por crimes
Direito Processual	Estabelece as regras de controle judicial dos atos administrativos

Regra prática: Na ausência de norma administrativa específica, aplica-se subsidiariamente o Direito Privado, desde que compatível com o interesse público.

5. Fontes do Direito Administrativo

As fontes representam os meios pelos quais as normas administrativas se manifestam e adquirem vigência.

5.1 Lei (fonte primária)

A lei é a principal e mais importante fonte do Direito Administrativo, decorrência direta do princípio da legalidade.

Abrange:

- Constituição Federal
- Leis complementares
- Leis ordinárias
- Medidas provisórias
- Leis delegadas

Princípio fundamental: Sem respaldo legal, não há atuação administrativa válida.

5.2 Jurisprudência

Conjunto de decisões reiteradas dos tribunais que orientam a interpretação e a aplicação das normas.

Embora não crie normas gerais por si só, exerce papel fundamental na uniformização do entendimento jurídico sobre temas administrativos.

5.3 Doutrina

Corresponde ao conjunto de estudos e obras elaborados por juristas e estudiosos do Direito. É fonte indireta, mas de grande relevância para a sistematização, interpretação e desenvolvimento do Direito Administrativo.

5.4 Costumes Administrativos

São práticas reiteradas adotadas pela Administração Pública e aceitas como obrigatórias, desde que:

- Não contrariem a lei vigente
- Sejam compatíveis com o interesse público

6. Quadro Comparativo das Fontes

Fonte	**Papel**
Lei	Principal e obrigatória
Jurisprudência	Interpretação e uniformização
Doutrina	Sistematização e estudo
Costumes	Prática reiterada e lícita

Questões de Fixação — Módulo 3

Questão 1: O Direito Administrativo pode ser definido como o ramo do Direito que:

a) regula exclusivamente a função política do Estado b) disciplina a atividade jurisdicional c) rege a organização e a atuação da Administração Pública d) trata apenas das relações privadas do Estado

Questão 2: Qual a principal fonte do Direito Administrativo?

a) Jurisprudência b) Doutrina c) Costumes d) Lei

Comentário: A lei é a fonte primária por excelência, pois o princípio da legalidade condiciona toda a atuação administrativa à prévia autorização legal.

MÓDULO 4: PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO (APROFUNDAMENTO)

1. Considerações Iniciais

Os princípios do Direito Administrativo constituem a base estrutural de todo o regime jurídico-administrativo. São normas fundamentais que orientam a atuação da Administração Pública, servindo como critérios de interpretação, integração e controle dos atos administrativos.

Em provas de concurso, os princípios:

- Fundamentam a legalidade ou a ilegalidade dos atos praticados
- Justificam a anulação de condutas administrativas irregulares
- Aparecem tanto em perguntas diretas quanto em situações práticas para análise

2. Classificação dos Princípios Administrativos

Grupo	Característica
Princípios expressos	Previstos explicitamente na Constituição Federal
Princípios implícitos	Decorrem do sistema jurídico e da lógica administrativa

3. Princípios Expressos (art. 37, caput, CF)

A Constituição Federal consagra, de forma expressa, os seguintes princípios aplicáveis à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da República:

- Legalidade
- Impessoalidade
- Moralidade
- Publicidade
- Eficiência

Esses princípios são cobrados pelas bancas de concurso de forma literal, conceitual e aplicada.

4. Princípio da Legalidade (Revisão Aprofundada)

A legalidade no Direito Administrativo impõe vinculação absoluta à lei. O administrador público não possui liberdade de atuação, mas sim uma **competência legalmente delimitada**.

Consequências práticas para os atos administrativos:

- Atos praticados sem previsão legal são inválidos
- Atuação que extrapola os limites legais configura abuso de poder
- Omissão quando a lei impõe agir constitui ilegalidade por omissão

Exemplo prático: Um servidor decide conceder uma vantagem funcional sem respaldo legal, alegando que seria mais justo. Esse ato é inválido porque a legalidade não se submete a critérios subjetivos.

5. Princípio da Impessoalidade (Aprofundado)

A impessoalidade possui três dimensões clássicas na doutrina:

Dimensão 1 — Finalidade pública: O ato administrativo deve visar exclusivamente ao interesse coletivo, jamais ao interesse pessoal de quem o pratica.

Dimensão 2 — Isonomia: Vedação de tratamentos diferenciados entre cidadãos sem fundamento legal que os justifique.

Dimensão 3 — Imputação ao órgão: O ato praticado pelo agente é atribuído ao Estado (ao órgão ou entidade), e não ao servidor individualmente.

Aplicações práticas:

- Proibição do nepotismo
- Exigência de concurso público para provimento de cargos efetivos
- Vedação da promoção pessoal em publicidade oficial

6. Princípio da Moralidade Administrativa (Aprofundado)

A moralidade administrativa exige probidade, boa-fé e lealdade institucional por parte de todos os agentes públicos. Não se trata da moral comum, subjetiva, mas de uma **moral jurídica administrativa** com conteúdo objetivável.

Distinção essencial:

- **Legalidade** → conformidade do ato com a lei
- **Moralidade** → conformidade do ato com os valores éticos institucionais

Exemplo emblemático: Uma licitação formalmente correta, mas estruturada para direcionar o resultado a um participante específico, viola a moralidade, ainda que a forma legal tenha sido observada.

7. Princípio da Publicidade (Visão Técnica)

A publicidade garante três bens jurídicos fundamentais:

- Transparência da atuação administrativa
- Controle social pelos cidadãos
- Legitimidade dos atos administrativos

Regra: Os atos devem ser divulgados amplamente.

Exceções permitidas:

- Sigilo indispensável à segurança da sociedade ou do Estado
- Proteção à intimidade, vida privada e segurança nacional

Ponto técnico relevante: A publicidade é requisito de eficácia do ato (não necessariamente de validade), salvo exceções previstas em lei.

8. Princípio da Eficiência (Aprofundado)

O princípio da eficiência impõe que a Administração Pública:

- Produza resultados concretos e verificáveis
- Atue com economicidade na utilização dos recursos públicos
- Ofereça serviços de qualidade à população

Abrangência do princípio:

- Produtividade dos servidores e órgãos
- Qualidade dos serviços prestados
- Rapidez e desburocratização
- Racionalização administrativa

Regra inafastável: O princípio da eficiência não autoriza o agente a descumprir a lei. Eficiência não se sobrepõe à legalidade — ambas devem coexistir.

9. Princípios Implícitos do Direito Administrativo

Além dos princípios expressos, a doutrina reconhece princípios implícitos de grande relevância:

Princípio	Conteúdo
Supremacia do interesse público	O interesse coletivo prevalece sobre o particular
Indisponibilidade do interesse público	A Administração não pode dispor livremente dos interesses coletivos
Razoabilidade	Proporção entre os meios utilizados e os fins perseguidos
Proporcionalidade	Vedação a excessos na atuação administrativa
Continuidade do serviço público	Os serviços essenciais não devem ser interrompidos

10. Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público

Esses dois princípios formam o núcleo central do regime jurídico-administrativo:

- **Supremacia do interesse público** → justifica as prerrogativas especiais da Administração (como a desapropriação, a autotutela, etc.)
- **Indisponibilidade do interesse público** → impõe limites à atuação do gestor, impedindo que ele renuncie, negocie ou disponha dos interesses coletivos sem autorização legal

Exemplo prático: A Administração não pode renunciar a um crédito público sem autorização legislativa — isso decorre da indisponibilidade do interesse público.

11. Quadro-Síntese Final dos Princípios

Princípio	Essência
Legalidade	Atuar conforme a lei
Impessoalidade	Finalidade pública sem favorecimentos
Moralidade	Ética e probidade administrativa
Publicidade	Transparência dos atos
Eficiência	Resultados e qualidade
Supremacia	Prerrogativas em favor do coletivo
Indisponibilidade	Limites ao poder do gestor

Questões de Fixação — Módulo 4

Questão 1: O princípio da impessoalidade veda:

a) a edição de atos normativos b) a atuação vinculada da Administração c) a promoção pessoal de agentes públicos d) a publicidade dos atos administrativos

Questão 2: O princípio da indisponibilidade do interesse público significa que:

a) a Administração pode dispor livremente de bens públicos b) o interesse privado prevalece sobre o público c) o gestor não pode renunciar a interesses públicos sem autorização legal d) a Administração atua sem limites legais

MÓDULO 5: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA — CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO

1. Noção Inicial de Organização Administrativa

A organização administrativa diz respeito à forma como o Estado estrutura internamente a Administração Pública para que ela possa executar suas atividades e prestar serviços à sociedade de maneira eficiente.

Os três institutos fundamentais desta estruturação são:

- **Centralização**
- **Descentralização**
- **Desconcentração**

Compreender cada um deles é essencial para saber **quem executa** a atividade administrativa e **como** ela é distribuída dentro do Estado.

2. Centralização Administrativa

Há centralização quando o próprio ente político (União, Estado-membro, Distrito Federal ou Município) executa diretamente a atividade administrativa, valendo-se de seus próprios órgãos internos, sem repassá-la a nenhuma outra pessoa jurídica.

Características da centralização:

- Execução direta pelo ente político federado
- Não existe criação de pessoa jurídica distinta
- Típica da Administração direta

Exemplo: Um Ministério da União executando diretamente políticas públicas de sua competência.

Atenção: A centralização não elimina a hierarquia, pois toda a atuação ocorre dentro da mesma pessoa jurídica.

3. Desconcentração Administrativa

A desconcentração consiste na distribuição **interna** de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, mediante a criação de órgãos especializados para melhorar o desempenho das funções administrativas.

Fórmula para lembrar: Um único ente → múltiplos órgãos.

Características da desconcentração:

- Ocorre no interior da mesma pessoa jurídica
- Cria órgãos (sem personalidade jurídica própria)
- Fundamenta e justifica a hierarquia administrativa

Exemplo: Criação de secretarias, departamentos e coordenadorias dentro de um ministério.

Diferença crucial: Desconcentração ≠ Descentralização.

4. Descentralização Administrativa

A descentralização ocorre quando o Estado transfere a execução de determinada atividade a outra pessoa — física ou jurídica — distinta do ente político original.
Nesse caso, surgem **duas pessoas distintas:**

- O ente que descentraliza (titular do serviço)
- O ente ou particular que executa

Características da descentralização:

- Existência de pessoa jurídica distinta para execução
- Ausência de hierarquia entre o ente central e o executor

- Presença de controle finalístico (ou tutela administrativa)

5. Formas de Descentralização

a) Descentralização por outorga (institucional): O Estado cria uma entidade da Administração indireta e transfere a ela tanto a titularidade quanto a execução do serviço público.
Exemplos: Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista.

Detalhe relevante: A outorga ocorre por meio de lei.

b) Descentralização por delegação: O Estado transfere apenas a execução do serviço, mantendo a titularidade para si.
Exemplos: Concessão, permissão e autorização de serviço público.

Detalhe relevante: A delegação ocorre por contrato ou ato administrativo, não por lei.

6. Quadro Comparativo Fundamental

Instituto	Pessoas Jurídicas	Tipo de Relação	Exemplo
Centralização	Uma	Hierarquia	Ministério executa
Desconcentração	Uma	Hierarquia	Criação de órgãos
Descentralização	Duas	Controle finalístico	Autarquia, concessão

7. Controle na Descentralização

Na descentralização, não existe hierarquia entre o ente descentralizador e a entidade criada. O que existe é o **controle finalístico**, que:

- Verifica se as finalidades legais estão sendo cumpridas
- Não permite interferência direta na atuação cotidiana da entidade

Distinção fundamental: Controle finalístico ≠ subordinação hierárquica.

Questões de Fixação — Módulo 5

Questão 1: A desconcentração administrativa caracteriza-se:

a) pela criação de pessoas jurídicas distintas b) pela transferência da titularidade do serviço c) pela distribuição interna de competências d) pela delegação contratual de serviços

Questão 2: Na descentralização administrativa, a relação entre o ente descentralizador e a entidade descentralizada é de:

a) hierarquia b) subordinação direta c) controle finalístico d) dependência funcional

MÓDULO 6: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1. Administração Direta: Conceito

A Administração Direta é composta pelos órgãos que integram a estrutura interna dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sem que tais órgãos possuam personalidade jurídica própria.

Esses órgãos atuam em nome do próprio ente político, executando diretamente as atividades administrativas.

Características fundamentais:

- Ausência de personalidade jurídica própria
- Os atos praticados são imputados ao ente federativo
- Sujeição à hierarquia administrativa interna
- Criação e extinção mediante lei (para os órgãos principais)

Exemplo prático: Quando um ministério pratica um ato administrativo, o ato é da União, e não do ministério — pois o órgão não tem personalidade jurídica própria.

2. Estrutura da Administração Direta

Classificação quanto à função:

Órgão	**Função**
Órgãos políticos	Direção superior
Órgãos administrativos	Execução administrativa
Órgãos consultivos	Assessoramento
Órgãos de controle	Fiscalização

Classificação quanto à hierarquia:

Órgão	Característica
Órgãos independentes	Atuação autônoma
Órgãos autônomos	Subordinados, mas com autonomia administrativa
Órgãos superiores	Exercem direção e controle
Órgãos subalternos	Executam as atividades

Ponto clássico: O órgão público não possui vontade própria — apenas competência legalmente definida.

3. Administração Indireta: Conceito

A Administração Indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, criadas pelo Estado para desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada.

Essas entidades possuem:

- Patrimônio próprio
- Capacidade processual (podem ser parte em ações judiciais)
- Autonomia administrativa e financeira
- Sujeição ao controle finalístico do ente que as criou

4. Entidades da Administração Indireta

Entidade	Natureza Jurídica
Autarquia	Direito público
Fundação pública	Direito público ou privado
Empresa pública	Direito privado
Sociedade de economia mista	Direito privado

5. Autarquias

As autarquias são pessoas jurídicas de **direito público**, criadas diretamente por lei, para desempenhar atividades típicas da Administração Pública.

Características:

- Personalidade jurídica de direito público
- Patrimônio próprio
- Capacidade de autoadministração
- Sujeição ao regime jurídico-administrativo
- Prerrogativas públicas (ex.: imunidade tributária recíproca)

Exemplos conhecidos: INSS, IBGE, universidades federais (são autarquias federais).

6. Fundações Públicas

As fundações públicas podem assumir duas naturezas jurídicas distintas:

- **Direito público** → equiparam-se às autarquias para a maioria dos efeitos
- **Direito privado** → submetem-se parcialmente ao regime privado

Características comuns a ambas:

- Finalidade social específica
- Patrimônio afetado a um fim determinado
- Criação autorizada por lei (o ato constitutivo efetiva a fundação)

7. Empresas Públicas

As empresas públicas são pessoas jurídicas de **direito privado**, criadas para exploração de atividade econômica ou para prestação de serviço público.

Características:

- Capital exclusivamente público (100% público)
- Pode adotar qualquer forma societária prevista em lei
- Sujeição ao regime privado, com exceções constitucionais (como o concurso público)

8. Sociedades de Economia Mista

As sociedades de economia mista também possuem natureza de **direito privado**, mas se diferenciam das empresas públicas quanto à composição do capital.

Características:

- Capital misto (público e privado)
- Controle acionário pertence ao Estado
- Forma societária obrigatória: sociedade anônima (S/A)

Diferença clássica e muito cobrada:

- Empresa pública → capital totalmente público, qualquer forma societária
- Sociedade de economia mista → capital público + privado, sempre S/A

9. Quadro Comparativo das Entidades

Entidade	Direito	Capital	Criação
Autarquia	Público	Público	Lei
Fundação pública	Público ou privado	Público	Lei (autorização)
Empresa pública	Privado	Público	Lei (autorização)
Sociedade de economia mista	Privado	Misto	Lei (autorização)

Questões de Fixação — Módulo 6

Questão 1: Os órgãos que integram a Administração Direta:

a) possuem personalidade jurídica própria b) atuam com autonomia política c) integram a estrutura interna do ente federativo d) exercem controle finalístico

Questão 2: Sobre as empresas públicas, assinale a alternativa correta:

a) Possuem capital misto b) São obrigatoriamente sociedades anônimas c) Possuem capital exclusivamente público d) São pessoas jurídicas de direito público

MÓDULO 7: AGENTES PÚBLICOS — ESPÉCIES E CLASSIFICAÇÃO

1. Conceito de Agente Público

Agente público é toda pessoa física que exerce, a qualquer título, função pública, de forma permanente ou transitória, com ou sem remuneração.
Esse conceito é **amplo** e adotado de forma pacífica pela doutrina e pela jurisprudência, justamente para abranger todos os que atuam em nome do Estado, independentemente do tipo de vínculo que mantêm.
Ponto fundamental: O que define o agente público não é o cargo em si, mas o **exercício da função pública**.

2. Abrangência do Conceito

São considerados agentes públicos:

- Servidores efetivos (concursados)
- Ocupantes de cargos em comissão

- Empregados públicos
- Agentes políticos
- Particulares em colaboração com o Poder Público

Atenção: O conceito não se limita aos servidores estatutários.

3. Classificação dos Agentes Públicos

Espécie	Característica Central
Agentes políticos	Exercem a direção superior do Estado
Servidores públicos	Mantêm vínculo profissional com a Administração
Militares	Submetidos a regime jurídico próprio
Particulares em colaboração	Atuação transitória ou episódica

4. Agentes Políticos

Os agentes políticos exercem funções de direção, orientação e formulação de políticas públicas, ocupando os mais altos escalões do Estado.

Características:

- Vínculo de natureza política, não profissional
- Investidura por eleição, nomeação ou designação constitucional
- Regime jurídico predominantemente constitucional

Exemplos clássicos:

- Presidente da República, Governadores e Prefeitos
- Ministros de Estado e Secretários
- Parlamentares (Senadores, Deputados, Vereadores)
- Magistrados e membros do Ministério Público (posição majoritária em provas de nível médio)

5. Servidores Públicos

Os servidores públicos mantêm vínculo profissional e remunerado com a Administração Pública, prestando serviços de forma permanente. Subdividem-se em três categorias:

a) Servidores estatutários:

- Regidos por estatuto (ex.: Lei nº 8.112/1990 para o âmbito federal)
- Ocupam cargo público

- Vínculo de direito público

b) Empregados públicos:

- Regidos pela CLT
- Ocupam emprego público
- Vínculo de direito privado

c) Servidores temporários:

- Contratação por tempo determinado
- Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público
- Previsão constitucional no art. 37, IX, CF

6. Militares

Os militares constituem categoria própria, regida por estatuto específico, com regras diferenciadas quanto a hierarquia, disciplina, direitos políticos e regime previdenciário.

Abrangem:

- Militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica)
- Militares dos Estados e do DF (polícias militares e corpos de bombeiros militares)

7. Particulares em Colaboração com o Poder Público

São particulares que, sem integrar o quadro permanente da Administração, exercem função pública de forma transitória ou episódica.

Características:

- Ausência de vínculo permanente com a Administração
- Atuação em nome do Estado durante o exercício da função
- Sujeição à responsabilidade administrativa, civil e penal durante o exercício

Exemplos cobrados em provas:

- Mesários eleitorais
- Jurados do Tribunal do Júri
- Concessionários e permissionários de serviços públicos
- Leiloeiros oficiais

Regra importante: Mesmo sem vínculo permanente, são considerados agentes públicos enquanto exercem a função.

Questões de Fixação — Módulo 7

Questão 1: Agente público é toda pessoa física que:

a) ocupa cargo efetivo b) mantém vínculo estatutário c) exerce função pública, ainda que sem remuneração d) é servidor concursado

Questão 2: Os particulares que colaboram com o Poder Público:

a) não são considerados agentes públicos b) exercem função pública de forma permanente c) estão isentos de responsabilidade d) são considerados agentes públicos enquanto exercem a função

MÓDULO 8: CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICOS

1. Por que Essa Distinção Importa

A diferenciação entre cargo, emprego e função públicos é fundamental porque determina:

- Qual regime jurídico incide sobre o agente
- Como ocorre o ingresso
- Quais direitos e deveres são aplicáveis

2. Cargo Público

O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto em lei, a ser exercido por servidor público, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos.

Características do cargo público:

- Criado por lei
- Provido por servidor estatutário
- Vínculo de direito público
- Estabilidade, quando preenchidos os requisitos constitucionais

Regra de ingresso: Concurso público.

3. Emprego Público

O emprego público é o vínculo funcional regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mantido com entidades da Administração Pública.

Características:

- Regime celetista (CLT)
- Vínculo de direito privado
- Ingresso por concurso público
- Sem a estabilidade típica do regime estatutário

Exemplo: Empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

4. Função Pública

A função pública corresponde ao conjunto de atribuições exercidas, sem que necessariamente exista cargo ou emprego efetivo. Manifesta-se em duas situações clássicas:

a) Função de confiança:

- Exercida exclusivamente por servidores efetivos
- Voltada a atribuições de direção, chefia ou assessoramento

b) Função temporária:

- Exercida por servidores contratados por tempo determinado
- Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público
- Prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal

Definição importante: Função não é vínculo — é atribuição.

5. Quadro Comparativo

Elemento	**Cargo**	**Emprego**	**Função**
Regime	Estatutário	CLT	Especial
Criação	Lei	Lei	Lei/ato
Vínculo	Direito público	Direito privado	Transitório
Concurso	Regra	Regra	Exigido (em regra)
Estabilidade	Possível	Não	Não

6. Provimento e Investidura

A investidura em cargo ou emprego público ocorre:

- Por meio de **nomeação**, no caso de cargo público
- Por meio de **contratação**, no caso de emprego público

Requisito essencial: Aprovação prévia em concurso público, salvo exceções constitucionais.

7. Cargos em Comissão

Os cargos em comissão:

- Destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento
- São de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Executivo
- Dispensam a realização de concurso público
- Devem observar percentual mínimo de servidores efetivos, conforme a lei

Cuidado: São **cargos**, e não empregos.

Questões de Fixação — Módulo 8

Questão 1: O vínculo jurídico do servidor ocupante de cargo público é regido:

a) pela CLT b) pelo regime estatutário c) por contrato temporário d) por acordo coletivo

Questão 2: Assinale a alternativa correta:

a) Emprego público é regido por estatuto b) Função pública sempre exige concurso c) Cargo público é criado por lei d) Cargo e emprego são sinônimos

MÓDULO 9: LEI Nº 8.112/1990 — PROVIMENTO E VACÂNCIA

1. O Regime Jurídico Único

A Lei nº 8.112/1990 instituiu o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Ela disciplina, entre outros temas:

- Formas de ingresso e reingresso no serviço público
- Movimentação funcional dos servidores
- Direitos, deveres e responsabilidades

2. Provimento: Definição

Provimento é o ato administrativo pelo qual o servidor é investido em cargo público.

Simplificando: Provimento = forma de ingresso ou reingresso em cargo público.

A Lei nº 8.112/1990 enumera expressamente as formas de provimento, sem admitir interpretação extensiva ou analógica.

3. Formas de Provimento (art. 8º)

- Nomeação
- Promoção
- Readaptação
- Reversão
- Aproveitamento
- Reintegração
- Recondução

Classificação clássica:

- **Provimento originário** → Nomeação (não pressupõe vínculo anterior)
- **Provimento derivado** → Todas as demais hipóteses (pressupõem vínculo anterior)

4. Nomeação

A nomeação é a única forma de **provimento originário**, pois não pressupõe vínculo anterior com a Administração.

Ocorre para:

- Cargos efetivos (mediante aprovação em concurso público)
- Cargos em comissão (livre nomeação e exoneração)

Sequência necessária após a nomeação:

1. Posse (prazo: 30 dias)
2. Exercício (prazo: 15 dias após a posse)

Consequência do não cumprimento dos prazos: A nomeação é tornada sem efeito.

5. Principais Formas de Provimento Derivado

Promoção: Elevação funcional dentro da carreira, com base em critérios legais (antiguidade, merecimento).

Readaptação: Investidura em cargo compatível com limitação física ou mental do servidor, comprovada por inspeção médica. Não há perda remuneratória.

Reversão: Retorno à atividade do servidor aposentado, seja porque a invalidez tornou-se insubsistente, seja no interesse da Administração.

Aproveitamento: Retorno do servidor que estava em disponibilidade a cargo compatível. É obrigatório.

Reintegração: Retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, quando sua demissão foi invalidada por decisão administrativa ou judicial. Gera ressarcimento de todas as vantagens perdidas.

Recondução: Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, em razão de inabilitação em estágio probatório em outro cargo ou por reintegração do anterior ocupante.

6. Vacância: Definição

Vacância é a situação em que o cargo público fica desocupado, podendo ser novamente provido. Pode decorrer tanto de fatos favoráveis quanto desfavoráveis ao servidor.

7. Hipóteses de Vacância

- Exoneração
- Demissão
- Promoção
- Readaptação
- Aposentadoria
- Posse em outro cargo inacumulável
- Falecimento

Atenção: Promoção e readaptação geram vacância do cargo anterior.

8. Quadro-Síntese: Provimento × Vacância

Provimento	Vacância
Nomeação	Exoneração
Promoção	Demissão
Readaptação	Aposentadoria
Reversão	Falecimento
Reintegração	Posse em cargo inacumulável
Recondução	Promoção
Aproveitamento	Readaptação

Questões de Fixação — Módulo 9

Questão 1: A única forma de provimento originário prevista na Lei nº 8.112/1990 é:

a) promoção b) readaptação c) nomeação d) reintegração

Questão 2: Qual das alternativas gera vacância do cargo público?

a) Recondução b) Promoção c) Reversão d) Aproveitamento

MÓDULO 10: LEI Nº 8.112/1990 — REMOÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

1. Instrumentos de Movimentação Funcional

A Lei nº 8.112/1990 prevê instrumentos de movimentação funcional que não se confundem com provimento nem com vacância. Os três principais são: remoção, redistribuição e substituição.

2. Remoção

A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Características essenciais:

- Não altera o cargo
- Não rompe o vínculo funcional
- Ocorre dentro do mesmo órgão ou entidade

Modalidades de remoção:

Modalidade	Característica
De ofício	No interesse da Administração
A pedido, a critério da Administração	Sujeita à conveniência administrativa
A pedido, independentemente do interesse da Administração	Nas hipóteses legais

Hipóteses de remoção a pedido independente do interesse da Administração:

- Acompanhamento de cônjuge deslocado no interesse do serviço
- Motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente
- Processo seletivo interno (conforme regulamento)

Regra fundamental: Remoção não é provimento e não gera vacância.

3. Redistribuição

A redistribuição é o deslocamento do **cargo** — e não apenas do servidor — para outro órgão ou entidade, no âmbito do mesmo Poder.

Características:

- Ocorre no interesse da Administração
- Envolve órgão ou entidade diversa
- Preserva vencimentos e atribuições do servidor
- Exige equivalência entre os cargos envolvidos

Diferença fundamental:

- Remoção → desloca o servidor
- Redistribuição → desloca o cargo (e o servidor junto)

4. Substituição

A substituição ocorre quando um servidor assume temporariamente as atribuições de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, nos casos de afastamento ou impedimento legal do titular.

Características:

- Exercício temporário das atribuições
- Não altera o cargo efetivo do substituto
- Gera direito à retribuição pelo período de substituição, quando prevista em lei

Importante: Substituição não é promoção e não gera vacância.

5. Quadro Comparativo Essencial

Instituto	O que se desloca	Gera vacância?
Remoção	S er vidor	Não
Redistribuição	Cargo + servidor	Não
Substituição	Atribuições (temporariamente)	Não

Questões de Fixação — Módulo 10

Questão 1: A redistribuição caracteriza-se pelo deslocamento:

a) do servidor, apenas b) do cargo, com o servidor c) da função de confiança d) temporário de atribuições

Questão 2: A remoção do servidor público federal:

a) gera vacância do cargo b) altera o cargo ocupado c) ocorre apenas a pedido d) não modifica o vínculo funcional

MÓDULO 11: LEI Nº 8.112/1990 — DIREITOS E VANTAGENS DO SERVIDOR

1. Remuneração e Vencimento

A lei faz uma distinção importante e muito cobrada em concursos:

Conceito	Definição
Vencimento	Retribuição pecuniária básica pelo exercício do cargo
Remuneração	Vencimento acrescido das vantagens permanentes

Ponto de atenção: Gratificações não integram o vencimento básico, mas podem compor a remuneração, conforme cada caso.

2. Indenizações

As indenizações possuem caráter **compensatório**, e não remuneratório. Servem para ressarcir despesas que o servidor realiza em razão do serviço.

Principais indenizações:

- Ajuda de custo (em caso de deslocamento)
- Diárias (para viagens a serviço)
- Indenização de transporte
- Auxílio -moradia

Características das indenizações:

- Não se incorporam ao vencimento
- Não geram reflexos para aposentadoria
- Dependem de situação específica que as justifique

3. Gratificações

As gratificações são vantagens pecuniárias vinculadas a condições especiais do exercício funcional.

Exemplos:

- Gratificação por encargo de curso ou concurso
- Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento

Regra geral: Gratificações não se incorporam aos proventos de aposentadoria, salvo previsão legal específica.

4. Adicionais

Os adicionais são vantagens concedidas em razão do tempo de serviço ou das condições em que ele é prestado.

Previstos na Lei nº 8.112/1990:

- Adicional de insalubridade
- Adicional de periculosidade
- Adicional por serviço extraordinário (horas extras)
- Adicional noturno

5. Férias

O servidor tem direito a **30 dias de férias** anuais, com as seguintes regras:

- Podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos
- Garantem adicional de 1/3 da remuneração
- São irrenunciáveis
- Podem ser interrompidas por necessidade do serviço

6. Licenças Principais

Licença	Remuneração
Para tratamento de saúde	Com remuneração
Por motivo de doença em pessoa da família	Com ou sem remuneração
À gestante, adotante e paternidade	Com remuneração
Para serviço militar	Com remuneração
Para atividade política	Regras específicas
Para capacitação	Após cumprimento de requisitos legais

Princípio importante: A licença não rompe o vínculo funcional — apenas suspende temporariamente o exercício do cargo.

7. Afastamentos

Além das licenças, a lei prevê afastamentos para:

- Exercício de mandato eletivo
- Estudo ou missão no exterior
- Participação em programas de capacitação

Em regra, os afastamentos: Dependem de autorização, observam o interesse da Administração e mantêm o vínculo funcional.

8. Síntese das Vantagens

Espécie	Finalidade
Vencimento	Retribuição básica pelo exercício do cargo
Remuneração	Vencimento + vantagens permanentes
Indenizações	Ressarcimento de despesas
Gratificações	Compensação por condições especiais
Adicionais	Compensação pelo tempo ou condições de trabalho

Questões de Fixação — Módulo 11

Questão 1: A remuneração do servidor público corresponde:

a) apenas ao vencimento básico b) ao vencimento acrescido de vantagens permanentes c) às indenizações recebidas d) exclusivamente às gratificações

Questão 2: As indenizações previstas na Lei nº 8.112/1990:

a) incorporam-se ao vencimento b) possuem natureza remuneratória c) destinam-se a ressarcir despesas do servidor d) são pagas de forma permanente

MÓDULO 12: LEI Nº 8.112/1990 — REGIME DISCIPLINAR

1. Deveres do Servidor Público

Os deveres estão previstos no art. 116 da Lei nº 8.112/1990 e orientam a conduta funcional do servidor.

Principais deveres:

- Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo
- Ser leal às instituições a que servir
- Observar as normas legais e regulamentares vigentes
- Cumprir ordens superiores, **exceto quando manifestamente ilegais**
- Atender com presteza ao público
- Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de que tiver ciência

2. Proibições ao Servidor Público

As proibições constam do art. 117 e correspondem a condutas vedadas, sob pena de sanção disciplinar.

Entre as mais cobradas:

- Ausentar-se do serviço sem autorização
- Retirar documento da repartição sem permissão
- Valer-se do cargo para proveito pessoal ou de terceiros
- Participar de gerência ou administração de sociedade privada incompatível com o cargo
- Receber propina, comissão, presente ou vantagem indevida

Alerta: A infração ao art. 117, incisos IX a XVI, enseja, em regra, demissão.

3. Responsabilidades do Servidor

Responsabilidade	**Fundamento**
Civil	Reparação de dano causado
Penal	Prática de crime ou contravenção
Administrativa	Violação de dever funcional

Regra importante: As responsabilidades são independentes entre si e podem acumular-se quando decorrem de fatos distintos ou com fundamentos diferentes.

4. Penalidades Disciplinares

- Advertência
- Suspensão
- Demissão
- Cassação de aposentadoria ou disponibilidade
- Destituição de cargo em comissão
- Destituição de função comissionada

5. Correspondência entre Infração e Penalidade

Penalidade	Aplicação Típica
Advertência	Infrações leves
Suspensão	Reincidência ou infrações mais graves
Demissão	Infrações gravíssimas
Cassação	Aposentado ou em disponibilidade
Destituição	Ocupante de cargo ou função comissionada

6. Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

O PAD é o instrumento formal para apurar infrações e aplicar penalidades. Observa os princípios do **contraditório**, da **ampla defesa** e do **devido processo legal**.

Fases do PAD:

Fase	Conteúdo
Instauração	Abertura formal do processo
Inquérito	Instrução, defesa e elaboração do relatório
Julgamento	Decisão da autoridade competente

7. Prazos Prescricionais

Penalidade	Prazo
Advertência	180 dias
Suspensão	2 anos
Demissão, cassação e destituição	5 anos

Critério para contagem: O prazo começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

Questões de Fixação — Módulo 12

Questão 1: Constitui dever do servidor público federal:

a) cumprir qualquer ordem superior b) exercer o cargo com zelo e dedicação c) priorizar interesses pessoais d) atuar conforme conveniência própria

Questão 2: Qual penalidade é cabível ao servidor que recebe vantagem indevida em razão do cargo?

a) Advertência b) Suspensão c) Demissão d) Destituição de função

MÓDULO 13: RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR

1. A Independência das Instâncias

A **regra central** é que as três esferas de responsabilização são independentes entre si, podendo acumular-se. Isso significa que a absolvição em uma esfera não impede, automaticamente, a responsabilização em outra.

Exceção relevante e muito cobrada: Quando a absolvição penal nega a **existência do fato** ou a **autoria**, ela vincula as demais esferas (administrativa e civil), impedindo a responsabilização nelas.

2. Responsabilidade Administrativa

Decorre da **violação de dever funcional** — descumprimento de normas administrativas previstas em lei, regulamentos ou ordens legais.

Características:

- Apurada no âmbito da própria Administração
- Formalizada por meio do PAD
- Resulta na aplicação de penalidade administrativa
- **Independe da existência de crime ou dano civil**

3. Responsabilidade Civil

Decorre da prática de ato que cause dano ao erário ou a terceiro, por ação ou omissão, dolosa ou culposa.
Fundamento: Obrigação de reparar o dano.

Formas de responsabilização:

- Ressarcimento ao erário (dano à Administração)
- Indenização ao particular prejudicado

Requisito essencial: Comprovação efetiva do dano.

4. Responsabilidade Penal

Ocorre quando o servidor pratica crime ou contravenção penal no exercício da função ou em razão dela.

Características:

- Apurada pelo Poder Judiciário
- Observa o devido processo penal
- Aplicação de pena criminal (reclusão, detenção, multa)

5. Quadro Comparativo das Responsabilidades

Esfera	Pressuposto	Consequência
Administrativa	Infração funcional	Penalidade administrativa
Civil	Dano comprovado	Ressarcimento/indenização
Penal	Crime ou contravenção	Pena criminal

6. Ação Regressiva

Quando o Estado é condenado a indenizar terceiro por ato de servidor, pode propor ação regressiva contra o agente causador, nos casos de **dolo ou culpa** (art. 37, §6º, CF).
Características da ação regressiva:

- Não é automática
- Depende de apuração específica do dolo ou culpa
- Possui natureza subjetiva

Questões de Fixação — Módulo 13

Questão 1: A responsabilidade administrativa do servidor público decorre:

a) exclusivamente da prática de crime b) do dano causado ao erário c) da violação de dever funcional d) apenas de condenação judicial

Questão 2: A absolvição penal impede a responsabilização administrativa quando:

a) houver falta de provas b) ocorrer prescrição penal c) negar a existência do fato ou a autoria d) resultar em pena alternativa

MÓDULO 14: PODERES ADMINISTRATIVOS — PODER HIERÁRQUICO E PODER DISCIPLINAR

1. Poderes Administrativos: Conceito Geral

Os poderes administrativos são instrumentos jurídicos conferidos à Administração Pública para que ela alcance o interesse público e execute a lei com eficácia. Não são faculdades livres — são **poderes-deveres**, cujo não exercício pode gerar responsabilização.

2. Poder Hierárquico

O poder hierárquico é a prerrogativa da Administração de organizar internamente seus órgãos e agentes, estabelecendo relações de coordenação e subordinação.

Atribuições compreendidas:

- Distribuição de competências
- Organização interna
- Fiscalização da atuação dos subordinados
- Revisão de atos
- Delegação e avocação de competências

Regra fundamental: O poder hierárquico existe apenas dentro da mesma pessoa jurídica.

Conteúdo do poder hierárquico:

Atribuição	Explicação
Dar ordens	Dentro dos limites legais
Fiscalizar	Controle da atuação do subordinado
Rever atos	Anular ou revogar, quando cabível
Delegar	Transferir o exercício da competência
Avocar	Chamar para si a competência do subordinado

Delegação e avocação não alteram a titularidade da competência — apenas o exercício.

3. Limites do Poder Hierárquico

O poder hierárquico não é absoluto:

- Não autoriza ordens ilegais
- Não se aplica entre entidades da Administração indireta
- Não permite ingerência em funções típicas de outros Poderes

Exemplo: Um Ministro não pode determinar como uma autarquia deve decidir tecnicamente um processo. Entre eles não há hierarquia — apenas controle finalístico.

4. Poder Disciplinar

O poder disciplinar é a prerrogativa da Administração de apurar infrações funcionais e aplicar sanções aos agentes e a particulares que mantenham vínculo jurídico com ela.
Abrange:

- Servidores públicos em geral
- Empregados públicos
- Particulares em colaboração com o Poder Público

5. Características do Poder Disciplinar

- Decorre da supremacia do interesse público
- Exerce-se mediante processo regular
- Observa contraditório e ampla defesa
- Aplica sanções proporcionais à gravidade da infração

Atenção: A sanção disciplinar não é automática — exige apuração formal.

6. Diferença entre Poder Hierárquico e Disciplinar

Poder	Finalidade	Abrangência
Hierárquico	Organização interna	Servidores subordinados
Disciplinar	Punir infrações	Agentes e particulares vinculados

Ponto decisivo: O poder disciplinar pode alcançar particulares — o hierárquico não.

Questões de Fixação — Módulo 14

Questão 1: O poder hierárquico permite à Administração Pública:

a) punir particulares sem processo b) delegar e avocar competências c) criar sanções penais d) exercer controle finalístico

Questão 2: O poder disciplinar:

a) restringe-se aos servidores efetivos b) prescinde de contraditório c) alcança particulares vinculados à Administração d) depende de hierarquia

MÓDULO 15: PODERES ADMINISTRATIVOS — PODER REGULAMENTAR E PODER DE POLÍCIA

1. Poder Regulamentar

O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração de editar atos normativos gerais e abstratos, com a finalidade de detalhar e viabilizar a execução da lei.

Regra inafastável: O regulamento não cria direitos nem obrigações novas — apenas explicita e detalha o que a lei já prevê.

Fundamento constitucional: Art. 84, IV, da Constituição Federal.

Tipos de regulamentos:

Espécie	Característica
Regulamento executivo	Detalha a aplicação da lei
Regulamento autônomo	Trata de organização interna, nos limites constitucionais

2. Limites do Poder Regulamentar

- Não pode criar obrigações não previstas em lei
- Não pode restringir direitos além do que a lei autoriza
- Não pode contrariar norma legal vigente

Exemplo de violação: Decreto que exige requisito não previsto em lei para concessão de benefício — ilegalidade por extrapolação do poder regulamentar.

3. Poder de Polícia

O poder de polícia é a atividade da Administração Pública que **limita ou condiciona o exercício de direitos individuais**, em benefício do interesse público, da segurança, da saúde, da ordem pública e do bem-estar social.

Características do poder de polícia:

Característica	**Conteúdo**
Discricionariedade	Escolha da melhor forma de atuação
Autoexecutoriedade	Execução direta, sem ordem judicial (quando autorizada)
Coercibilidade	Imposição obrigatória ao administrado

Regra importante: Nem todo ato de polícia é autoexecutório, mas todo ato de polícia é coercível.

4. Ciclo do Poder de Polícia

O exercício do poder de polícia desenvolve-se em quatro fases:

1. **Ordem de polícia** → Norma que disciplina a conduta
2. **Consentimento de polícia** → Licença ou autorização
3. **Fiscalização de polícia** → Verificação do cumprimento
4. **Sanção de polícia** → Penalidade pelo descumprimento

Exemplo: Alvará para funcionamento de estabelecimento comercial → consentimento de polícia.

5. Delegação do Poder de Polícia

Regra geral: A atividade de polícia é indelegável a particulares.

Exceção: Atos materiais e acessórios podem ser delegados, especialmente a entidades da Administração indireta.

Regra absoluta: Atos decisórios e sancionatórios não podem ser delegados a particulares.

6. Diferença entre os Poderes

Poder	Finalidade
Regulamentar	Detalhar a lei para sua aplicação
De polícia	Limitar direitos individuais em prol do interesse coletivo

Questões de Fixação — Módulo 15

Questão 1: O poder regulamentar permite à Administração Pública:

a) criar direitos não previstos em lei b) contrariar norma legal c) detalhar a execução da lei d) aplicar sanções penais

Questão 2: Sobre o poder de polícia, assinale a alternativa correta:

a) Todo ato de polícia é autoexecutório b) O poder de polícia não limita direitos individuais c) A coerção é característica do poder de polícia d) Pode ser livremente delegado a particulares

MÓDULO 16: USO E ABUSO DO PODER ADMINISTRATIVO

1. Uso Regular do Poder

Há uso regular do poder quando o agente:

- Atua dentro da competência que lhe foi legalmente atribuída
- Observa a finalidade pública do ato
- Respeita a forma prevista em lei
- Age de maneira proporcional e razoável

Nota: O uso regular do poder não gera vício, ainda que o ato cause prejuízo ao particular, desde que seja legal e legítimo.

2. Abuso do Poder

O abuso do poder ocorre quando o agente público, embora competente, atua além dos limites legais ou desvia-se da finalidade pública que deveria perseguir. O abuso do poder **sempre torna o ato inválido**.

Duas espécies clássicas:

- Excesso de poder
- Desvio de finalidade

3. Excesso de Poder

O excesso de poder ocorre quando o agente **extrapola os limites de sua competência**, praticando ato que não poderia praticar ou fazendo-o de forma mais ampla do que a lei autoriza.
Elemento violado: Competência.

Exemplo: Servidor aplica penalidade mais grave do que a prevista em lei para a infração cometida.

4. Desvio de Finalidade

O desvio de finalidade ocorre quando o agente atua dentro de sua competência, mas **persegue finalidade diversa** daquela prevista em lei — seja interesse pessoal, político ou de terceiros.
Elemento violado: Finalidade.

Exemplo: Autoridade remove servidor não por interesse do serviço, mas para puni-lo pessoalmente por divergência política.

5. Diferença entre Excesso e Desvio

Espécie	Elemento Violado	Situação Típica
Excesso de poder	Competência	Agente extrapola seus limites
Desvio de finalidade	Finalidade	Agente age por interesse pessoal ou político

Macete: Excesso = quantidade de poder exercido | Desvio = qualidade da finalidade perseguida.

6. Consequências do Abuso

- Nulidade do ato administrativo
- Responsabilização do agente público
- Possibilidade de controle administrativo e judicial

Ponto importante: O Judiciário pode controlar o abuso, inclusive nos atos discricionários.

Questões de Fixação — Módulo 16

Questão 1: O abuso do poder administrativo ocorre quando o agente público:

a) pratica ato legal e legítimo b) atua fora dos limites legais ou da finalidade pública c) exerce competência vinculada d) age com discricionariedade

Questão 2: Configura excesso de poder a situação em que o agente:

a) atua com finalidade diversa da prevista em lei b) pratica ato fora de sua competência c) age por interesse pessoal d) desrespeita princípios éticos

MÓDULO 17: ATO ADMINISTRATIVO — CONCEITO, REQUISITOS E VALIDADE

1. Conceito de Ato Administrativo

O ato administrativo é a manifestação **unilateral de vontade** da Administração Pública, ou de quem lhe faça as vezes, que, sob regime jurídico de direito público, produz efeitos jurídicos imediatos com o objetivo de atender ao interesse público.

Elementos centrais do conceito:

- Manifestação unilateral
- Praticado pela Administração ou seus agentes
- Regido pelo direito público
- Produção de efeitos jurídicos
- Finalidade pública

2. Os Cinco Requisitos do Ato Administrativo

A doutrina majoritária identifica cinco elementos essenciais:

1. **Competência**
2. **Finalidade**
3. **Forma**
4. **Motivo**
5. **Objeto**

Todos devem estar presentes simultaneamente para que o ato seja válido.

3. Competência

É o poder legal atribuído ao agente para praticar o ato. Decorre sempre da lei, é inderrogável e improrrogável. Pode ser delegada ou avocada nos limites legais.
Vício de competência: Em regra, é sanável — salvo quando se trata de competência exclusiva.

4. Finalidade

Corresponde ao interesse público previsto em lei que o ato deve alcançar. É sempre vinculada à lei e seu desvio gera o chamado **desvio de finalidade**.
Vício de finalidade: É insanável, pois atinge a essência do ato.

5. Forma

É o modo pelo qual o ato administrativo se exterioriza. **Regra geral:** forma escrita. **Exceções:** atos verbais ou gestuais em situações de urgência.

Vício de forma: É sanável quando a forma não for essencial à validade do ato.

6. Motivo

É o pressuposto de fato e de direito que justifica a prática do ato. Distingue-se da **motivação** (exposição dos motivos).

Teoria dos motivos determinantes: O ato vincula-se aos motivos declarados — se os motivos forem falsos ou inexistentes, o ato é inválido.

7. Objeto

É o efeito jurídico imediato produzido pelo ato.

O objeto deve ser:

- Lícito
- Possível
- Determinado ou determinável

8. Quadro-Síntese dos Requisitos

Elemento	Natureza	Vício Sanável?
Competência	Vinculado	Regra: sim
Finalidade	Vinculado	Não
Forma	Vinculado	Regra: sim
Motivo	Vinculado/discricionário	Depende
Objeto	Vinculado/discricionário	Depende

Questões de Fixação — Módulo 17

Questão 1: São elementos do ato administrativo:

a) motivo, mérito, finalidade e objeto b) competência, finalidade, forma, motivo e objeto c) legalidade, moralidade e publicidade d) validade, eficácia e executoriedade

Questão 2: O vício no elemento finalidade do ato administrativo:

a) pode ser convalidado b) é sempre sanável c) não gera nulidade d) torna o ato inválido

MÓDULO 18: ATRIBUTOS E CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Atributos do Ato Administrativo

Os atributos são características próprias dos atos administrativos que os diferenciam dos atos praticados no direito privado.

Quatro atributos clássicos:

a) Presunção de Legitimidade (ou Veracidade): Todo ato nasce com presunção relativa (*juris tantum*) de que foi praticado conforme a lei e com base em fatos verdadeiros. O ônus da prova recai sobre quem o impugna.

b) Imperatividade: Confere ao ato a capacidade de impor obrigações ao administrado independentemente de sua concordância. Nem todo ato administrativo é imperativo (licença, autorização e permissão, por exemplo, não o são).

c) Autoexecutoriedade: Permite à Administração executar diretamente o ato, sem necessidade de autorização judicial prévia. Existe quando a lei autoriza ou quando há situação de urgência.

d) Tipicidade: O ato deve corresponder a um tipo previamente definido em lei — o administrador não pode criar tipos livremente.

2. Quadro-Síntese dos Atributos

Atributo	**Essência**
Presunção de legitimidade	Ato válido até prova em contrário
Imperatividade	Impõe obrigações ao particular
Autoexecutoriedade	Execução direta sem ordem judicial
Tipicidade	Forma prevista em lei

3. Classificação dos Atos — Quanto à Formação da Vontade

Espécie	Característica
Ato simples	Manifestação de um único órgão
Ato complexo	Manifestação de mais de um órgão, unindo-se para formar um único ato
Ato composto	Ato principal + ato acessório de aprovação/homologação

4. Classificação Quanto ao Conteúdo

Espécie	Conteúdo	Exemplo
Atos normativos	Regras gerais e abstratas	Decreto
Atos ordinatórios	Organização interna	Portaria
Atos negociais	Declarações de vontade	Licença
Atos enunciativos	Certificação de fatos	Certidão
Atos punitivos	Aplicação de sanções	Multa

5. Classificação Quanto aos Destinatários

Espécie	Destinatários
Atos gerais	Coletividade em geral
Atos individuais	Destinatário específico e determinado

Questões de Fixação — Módulo 18

Questão 1: A presunção de legitimidade do ato administrativo significa que:

a) o ato é absoluto e imutável b) o ato é inválido até prova em contrário c) o ato presume-se válido até que se prove o contrário d) o ato depende de homologação judicial

Questão 2: O ato que depende da manifestação de mais de um órgão para se formar é denominado:

a) simples b) composto c) complexo d) ordinatório

MÓDULO 19: EXTINÇÃO, DESFAZIMENTO E CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Extinção Natural

A extinção ocorre quando o ato deixa de produzir efeitos por razões que não decorrem de ilegalidade.

Hipótese	**Situação**
Cumprimento da finalidade	O ato atingiu seu objetivo
Termo final	Expiração do prazo previsto
Condição resolutiva	Evento futuro extingue o ato
Desaparecimento do objeto	Impossibilidade material superveniente
Renúncia do beneficiário	Quando juridicamente possível

2. Anulação

A anulação é a retirada do ato administrativo **ilegal**, seja pela própria Administração (autotutela), seja pelo Poder Judiciário.

Características:

- Decorre de ilegalidade
- Produz efeitos retroativos (ex tunc)
- Alcança atos vinculados e discricionários
- Pode ser decretada de ofício

Regra importante: A Administração tem o **dever** de anular atos ilegais — não é uma faculdade.

3. Revogação

A revogação é a retirada do ato administrativo **válido**, por razões de conveniência e oportunidade.

Características:

- Incide apenas sobre atos válidos
- Produz efeitos prospectivos (ex nunc) — não retroage
- Atinge apenas atos discricionários
- É ato exclusivo da Administração (o Judiciário não revoga)

4. Anulação × Revogação: Quadro Comparativo

Critério	**Anulação**	**Revogação**
Fundamento	Ilegalidade	Conveniência/oportunidade
Efeitos	Ex tunc (retroativos)	Ex nunc (prospectivos)
Quem pratica	Administração ou Judiciário	Apenas a Administração
Tipo de ato	Válido ou inválido	Apenas válido
Natureza	Vinculada	Discricionária

5. Convalidação (Sanatória)

A convalidação é o ato administrativo pelo qual a Administração corrige vício sanável de ato anteriormente praticado, **mantendo seus efeitos** com efeito retroativo.

Características:

- Incide apenas sobre vícios sanáveis
- Preserva os efeitos do ato desde sua edição
- Atende ao interesse público
- Tem efeitos retroativos

Regra absoluta: Vícios insanáveis não admitem convalidação — especialmente o desvio de finalidade.

6. Vícios e Possibilidade de Convalidação

Elemento	Convalidação possível?
Competência	Sim (regra)
Forma	Sim (se não essencial)
Finalidade	Não
Motivo	Depende do caso
Objeto	Depende do caso

Questões de Fixação — Módulo 19

Questão 1: A revogação do ato administrativo ocorre quando:

a) há ilegalidade insanável b) o ato é inválido c) há conveniência e oportunidade d) o Judiciário assim determina

Questão 2: A convalidação é admitida quando o vício recai sobre:

a) finalidade b) objeto ilícito c) competência não exclusiva d) desvio de poder

MÓDULO 20: VINCULAÇÃO E DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA

1. Atos Vinculados

O ato vinculado é aquele em que a lei define **previamente todos os elementos**, não deixando margem de escolha ao agente. O administrador apenas executa o comando legal.

Características:

- Inexistência de liberdade decisória
- Todos os requisitos estão previamente fixados pela lei
- Preenchidos os requisitos, o ato **deve** ser praticado

Regra: No ato vinculado, a Administração não avalia conveniência nem oportunidade.

2. Atos Discricionários

O ato discricionário é aquele em que a lei confere certa margem de liberdade ao administrador para escolher o **motivo** (dentro dos limites legais) e o **objeto** (conteúdo do ato).

Atenção: A discricionariedade não é liberdade absoluta — deve sempre observar legalidade, finalidade pública, razoabilidade e proporcionalidade.

3. Elementos Vinculados e Discricionários

Elemento	Natureza
Competência	Sempre vinculado
Finalidade	Sempre vinculado
Forma	Vinculado (regra)
Motivo	Discricionário
Objeto	Discricionário

Macete fundamental: Discricionariedade = motivo + objeto. Nunca competência e finalidade.

4. Mérito Administrativo

O mérito administrativo corresponde à avaliação de **conveniência e oportunidade** feita pela Administração no exercício da discricionariedade. Abrange a escolha do momento, da intensidade e da forma mais adequada.

O mérito não se confunde com legalidade.

5. Controle Judicial dos Atos Administrativos

Regra geral: O Poder Judiciário **não** aprecia o mérito administrativo.

O Judiciário pode controlar:

- Legalidade
- Competência
- Finalidade
- Forma
- Motivo (quando inexistente ou falso)

Regra absoluta: O Judiciário pode anular — mas nunca pode revogar atos administrativos.

6. Quadro Comparativo

Critério	Ato Vinculado	Ato Discricionário
Liberdade de escolha	Nenhuma	Limitada
Conveniência	Não	Sim
Oportunidade	Não	Sim
Controle judicial	Amplo	Apenas legalidade

Questões de Fixação — Módulo 20

Questão 1: No ato administrativo vinculado:

a) a Administração escolhe o melhor momento para agir b) há liberdade quanto ao motivo e ao objeto c) todos os elementos são previamente definidos em lei d) o mérito administrativo é apreciado

Questão 2: O controle judicial dos atos discricionários:

a) alcança o mérito administrativo b) restringe-se à legalidade do ato c) permite revogação judicial d) substitui a Administração na escolha

MÓDULO 21: SERVIÇOS PÚBLICOS — CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

1. Conceito de Serviço Público

Serviço público é toda atividade prestada pelo Estado, direta ou indiretamente, com o objetivo de atender necessidades essenciais ou relevantes da coletividade, sob regime jurídico de direito público.

Elementos do conceito:

- Atividade destinada à coletividade
- Titularidade estatal (sempre do Estado)
- Prestação direta ou delegada
- Submissão a princípios administrativos

Ponto fundamental: A titularidade do serviço público é sempre do Estado — mesmo quando a execução é delegada a particulares.

2. Princípios dos Serviços Públicos

- **Continuidade** → O serviço não deve ser interrompido
- **Generalidade** → Acesso universal, sem discriminação
- **Modicidade tarifária** → Tarifas acessíveis à população
- **Eficiência** → Prestação adequada e de qualidade

- **Segurança** → Proteção ao usuário

3. Classificações dos Serviços Públicos

Quanto à titularidade:

Tipo	**Característica**
Serviços próprios	Titularidade e execução estatal
Serviços delegáveis	Titularidade estatal, execução pode ser delegada

Quanto à forma de prestação:

Forma	**Prestação**
Direta	Pelo próprio Estado
Indireta	Por entidades da Administração indireta
Delegada	Por particulares (concessão, permissão)

Quanto ao destinatário:

Tipo	**Destinatário**	**Custeio**
Uti universi	Coletividade (geral)	Impostos
Uti singuli	Usuários individualizados	Tarifa

Questões de Fixação — Módulo 21

Questão 1: A titularidade do serviço público é:

a) do particular concessionário b) da entidade executora c) sempre do Estado d) do usuário

Questão 2: Os serviços públicos uti singuli caracterizam-se por:

a) atendimento indistinto da coletividade b) impossibilidade de cobrança c) utilização individualizada d) custeio exclusivo por impostos

MÓDULO 22: FORMAS DE PRESTAÇÃO E DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1. Delegação de Serviços Públicos

A delegação ocorre quando o Estado transfere a **execução** do serviço público a particulares, **mantendo a titularidade** para si.

Características gerais:

- Titularidade permanece com o Estado
- Execução é transferida ao particular
- Ocorre por prazo determinado (em regra)
- Sujeição a controle estatal permanente

2. Concessão de Serviço Público

A concessão é a delegação feita a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante **licitação na modalidade concorrência**, formalizada por **contrato administrativo**.

Características:

- Delegação contratual
- Prazo determinado
- Remuneração por tarifa paga pelo usuário
- Riscos assumidos pelo concessionário
- Fiscalização pelo poder concedente

Exige: Lei autorizadora + licitação prévia + contrato.

3. Permissão de Serviço Público

A permissão é a delegação feita a pessoa física ou jurídica, mediante licitação, mas com **natureza mais precária** do que a concessão.

Características:

- Delegação contratual (entendimento atual)
- Prazo determinado ou indeterminado
- Maior precariedade em relação à concessão
- Possibilidade de revogação conforme a lei

4. Autorização de Serviço Público

A autorização é a delegação feita por **ato administrativo unilateral**, com caráter precário e discricionário.

Características:

- Não exige licitação (regra geral)
- Ato unilateral

- Revogável a qualquer tempo
- Não gera direito adquirido ao autorizado

5. Quadro Comparativo Clássico

Elemento	Concessão	Permissão	Autorização
Instrumento	Contrato	Contrato	Ato
Licitação	Sim	Sim	Não (regra)
Prazo	Determinado	Det./indet.	Precário
Estabilidade	Alta	Média	Baixa

6. Encerramento da Delegação

- Término do prazo
- Caducidade (descumprimento pelo concessionário)
- Encampação (interesse público, com indenização)
- Anulação
- Rescisão

Questões de Fixação — Módulo 22

Questão 1: A concessão de serviço público caracteriza-se por:

a) ato unilateral e precário b) ausência de licitação c) delegação contratual precedida de licitação d) transferência da titularidade do serviço

Questão 2: A autorização de serviço público é:

a) contrato administrativo estável b) ato unilateral e discricionário c) delegação com prazo fixo obrigatório d) delegação exclusiva a pessoa jurídica

MÓDULO 23: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. Finalidades do Controle

O controle da Administração Pública visa:

- Prevenir ilegalidades
- Corrigir atos irregulares

- Assegurar a eficiência administrativa
- Responsabilizar agentes públicos que atuem de forma inadequada

2. Classificação do Controle

Quanto à origem:

Espécie	Característica
Interno	Exercido pela própria Administração
Externo	Exercido por órgão estranho à estrutura controlada

Quanto ao momento:

Espécie	Momento
Prévio	Antes da prática do ato
Concomitante	Durante a prática do ato
Posterior	Após a prática do ato

3. Controle Administrativo (Interno)

Exercido pela própria Administração, abrange:

- Controle hierárquico
- Revisão de atos
- Anulação de atos ilegais
- Revogação por conveniência e oportunidade
- Fiscalização interna

4. Controle Judicial

Exercido pelo Poder Judiciário quando provocado.

Características:

- Controle de legalidade
- Não aprecia o mérito administrativo
- Incide sobre atos vinculados e discricionários (quanto à legalidade)

Regras fundamentais:

- O Judiciário **pode** anular atos ilegais
- O Judiciário **não pode** revogar atos administrativos

5. Controle Legislativo

Exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio dos Tribunais de Contas. Abrange fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

6. Tribunal de Contas

Os Tribunais de Contas:

- Auxiliam o Poder Legislativo
- Não integram o Poder Judiciário
- Exercem controle técnico especializado

Principais competências:

- Apreciar as contas do Chefe do Executivo
- Julgar as contas dos administradores públicos
- Fiscalizar a aplicação de recursos públicos
- Aplicar sanções administrativas

Importante: As decisões dos Tribunais de Contas podem ser revistas pelo Judiciário quanto à sua legalidade.

Questões de Fixação — Módulo 23

Questão 1: O controle judicial da Administração Pública:

a) alcança o mérito administrativo b) permite revogação judicial c) restringe-se ao controle de legalidade d) é exercido de ofício

Questão 2: O controle exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas é denominado:

a) administrativo b) judicial c) legislativo d) hierárquico

MÓDULO 24: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

1. Fundamento Constitucional

O art. 37, §6º, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Teoria Adotada no Brasil

O Brasil adota, como **regra geral**, a **teoria do risco administrativo**, segundo a qual:

- Dispensa-se a comprovação de culpa do Estado
- Exige-se a comprovação do dano e do nexo causal
- Admitem-se excludentes de responsabilidade

Atenção: A teoria do risco integral não é adotada como regra geral.

3. Pressupostos da Responsabilidade Civil do Estado

Elemento	Conteúdo
Conduta	Ação ou omissão do agente público
Dano	Prejuízo material ou moral comprovado
Nexo causal	Relação entre a conduta e o dano

4. Conduta Comissiva e Omissiva

Conduta comissiva (ação): Responsabilidade objetiva — prescinde de comprovação de culpa.

Conduta omissiva (omissão): Responsabilidade subjetiva — exige comprovação de culpa administrativa e do dever legal de agir.

5. Excludentes de Responsabilidade

- Culpa exclusiva da vítima
- Caso fortuito ou força maior
- Fato exclusivo de terceiro

Atenção: Culpa concorrente atenua, mas não afasta a responsabilidade.

6. Ação Regressiva

Após indenizar o particular, o Estado pode ajuizar ação regressiva contra o agente causador do dano, desde que comprovados **dolo ou culpa**.

Questões de Fixação — Módulo 24

Questão 1: A teoria adotada pelo Brasil para a responsabilidade civil do Estado é a do:

a) risco integral b) risco administrativo c) culpa administrativa d) risco social

Questão 2: Constitui excludente da responsabilidade civil do Estado:

a) culpa concorrente da vítima b) simples alegação do agente público c) fato exclusivo da vítima d) existência de dano moral

MÓDULO 25: LEI Nº 8.429/1992 — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

1. Sujeitos da Lei

Sujeito ativo: Agentes públicos de qualquer natureza e terceiros que induzam, concorram ou se beneficiem do ato.
Sujeito passivo: Administração direta e indireta, entidades privadas que recebam recursos públicos e entidades subvencionadas pelo Poder Público.

2. Elemento Subjetivo

Regra atual: Exige-se **dolo** para a caracterização do ato de improbidade. A culpa, isoladamente, não configura improbidade.

3. Espécies de Atos de Improbidade

Art. 9º — Enriquecimento ilícito:

- Obtenção de vantagem patrimonial indevida
- Exemplos: receber propina, utilizar bens públicos em proveito próprio

Art. 10 — Prejuízo ao erário:

- Dano patrimonial à Administração
- Exige dano efetivo
- Exemplos: facilitar aplicação irregular de recursos públicos, permitir uso indevido de bens públicos

Art. 11 — Violação de princípios:

- Violação a princípios como legalidade, moralidade, impessoalidade
- Não exige dano ao erário nem enriquecimento ilícito
- Exemplos: frustrar concurso público, negar publicidade a atos oficiais

4. Sanções Aplicáveis

Tipo de Ato	Sanções Possíveis
Enriquecimento ilícito	Perda dos bens, ressarcimento, suspensão de direitos políticos, multa, proibição de contratar
Prejuízo ao erário	Ressarcimento, suspensão de direitos políticos, multa, proibição de contratar
Violação de princípios	Multa, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar

Ponto relevante: O ressarcimento ao erário é imprescritível quando houver dolo.

5. Natureza das Sanções

As sanções por improbidade:

- Não têm natureza penal
- Possuem natureza civil e administrativa
- Independem de responsabilização criminal

Questões de Fixação — Módulo 25

Questão 1: Constitui ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito:

a) simples erro administrativo sem dolo b) frustração de concurso público c) recebimento de vantagem patrimonial indevida d) omissão culposa do agente

Questão 2: Os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública:

a) exigem dano ao erário b) não exigem dolo c) configuram improbidade apenas se houver enriquecimento ilícito d) exigem dolo do agente

MÓDULO 26: LEI Nº 9.784/1999 — PROCESSO ADMINISTRATIVO

1. Âmbito de Aplicação

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da **Administração Pública Federal** direta e indireta.

Regra importante: Não se aplica automaticamente a Estados, Distrito Federal e Municípios, salvo adoção subsidiária.

2. Princípios do Processo Administrativo

A lei elenca expressamente no art. 2º os princípios aplicáveis:

- Legalidade
- Finalidade
- **Motivação**
- Razoabilidade
- Proporcionalidade
- Moralidade
- **Ampla defesa**
- **Contraditório**
- Segurança jurídica
- Interesse público
- Eficiência

Destaque: A motivação é obrigatória, especialmente nos atos que neguem direitos, imponham sanções ou decidam recursos administrativos.

3. Direitos do Administrado

- Ser tratado com respeito e consideração
- Ter ciência da tramitação do processo
- Obter vistas dos autos a qualquer tempo
- Apresentar alegações e documentos em sua defesa
- Formular requerimentos e interpor recursos

4. Deveres do Administrado

- Expor os fatos conforme a verdade
- Proceder com lealdade e boa-fé
- Não agir de modo temerário
- Colaborar para o esclarecimento dos fatos

5. Fases do Processo Administrativo

Fase	**Conteúdo**
Instauração	Abertura formal do processo
Instrução	Produção de provas e coleta de informações
Decisão	Ato final da autoridade competente
Recurso	Revisão da decisão

6. Recursos Administrativos

Características:

- Regra geral: efeito devolutivo
- Efeito suspensivo apenas quando previsto em lei ou concedido pela autoridade
- Prazo para recurso: **10 dias** (salvo disposição específica)

7. Prazo Decadencial para Anulação

A Administração tem **5 anos** para anular atos que gerem efeitos favoráveis ao administrado, salvo nos casos de má-fé.

Questões de Fixação — Módulo 26

Questão 1: A Lei nº 9.784/1999 aplica-se diretamente:

a) a todos os entes federativos b) apenas à Administração Pública Federal c) somente ao Poder Judiciário d) exclusivamente aos particulares

Questão 2: Segundo a Lei nº 9.784/1999, a motivação é obrigatória, especialmente nos atos que:

a) concedem direitos b) são praticados de ofício c) negam direitos ou aplicam sanções d) não produzem efeitos externos